ZUSAMMENFASSUNG · EINHEIT 2

Arten des Rechts und rechtliche Begriffe

3HSB · Recht

Hinweis: Diese Zusammenfassung ist eine Hilfe zum Lernen, nicht die alleinige Prüfungsgrundlage.

1. Öffentliches Recht und Privatrecht

In Österreich unterscheidet man vor allem öffentliches Recht und Privatrecht (Zivilrecht).

	Öffentliches Recht	Privatrecht / Zivilrecht
Wer?	Staat (hoheitliche Gewalt) gegenüber Privatpersonen	zwei gleichrangige Personen (Privatpersonen oder private Unternehmen)
Vorschriften	zwingend – kein eigener Vertrag aushandelbar	teilweise zwingend; großer Teil durch Verträge gestaltbar
Beispiele	Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Strafrecht, Sozialversicherungsrecht	Familienrecht, Sachenrecht, Schadenersatzrecht, Erbrecht, Vertragsrecht

Typische Beispiele:

- Mit der Sozialversicherung verhandelt man nicht die Versicherungsform.
- Man sucht sich nicht aus, welche Taten strafbar sind.
- Im Privatrecht kann man oft wählen, mit wem man Verbindungen eingeht (Heiraten, Kauf, Arbeitsvertrag …).

Merksatz: Öffentliches Recht = Staat über Privatperson (zwingend). Privatrecht = gleichrangige Personen (oft vertraglich gestaltbar).

2. Stufenbau der Rechtsordnung

Es gibt sehr viele Vorschriften, und sie können sich widersprechen. Deshalb gilt eine Rangordnung: Was höher steht, gilt vor dem Niedrigeren.

Stufe (oben → unten)	Bedeutung
1. Leitende Verfassungsprinzipien	höchster Rang, am schwersten zu ändern (z. B. Österreich ist eine Demokratie)
2. EU-Recht	steht sogar über Bundes- und Landesverfassungsgesetzen
3. Bundes- und Landesverfassungsgesetze	B-VG, BVG, Verfassungsbestimmungen in Gesetzen; Landesverfassungen – nur mit 2/3-Mehrheit änderbar
4. Einfache Bundes- und Landesgesetze	einfache Gesetze von Bund und Ländern (z. B. Straßenverkehrsordnung, StVO)
5. Verordnungen	nähere Regelungen auf Grundlage eines Gesetzes (z. B. Tempo 30 in einer Straße)
6. Einzelfallentscheidungen	Bescheide und Urteile – gelten nur für eine Person und einen Fall

Warum steht EU-Recht so hoch? Sonst könnte z. B. Irland ein Gesetz erlassen, das vom EU-Recht abweicht, obwohl sich alle Mitgliedstaaten geeinigt haben – dann bräuchte man sich gar nicht zu einigen.

Von unten nach oben prüfen: Ist man mit einem Urteil oder Bescheid unzufrieden, prüft z. B. ein Anwalt, ob die Entscheidung zu Verordnung, Gesetz, Verfassung und EU-Recht passt.

Echter Fall (Video): Graz verordnete 2009 Tempo 30 in der Körösistraße – gegen die Meinung der Fachleute. Der VfGH hob die Verordnung 2023 auf, weil sie nicht zum Gesetz (StVO) passte: gesetzwidrig.

Oben schlägt unten!

3. Objektives und subjektives Recht

Begriff	Bedeutung / Beispiel
Objektives Recht	Gesamtheit aller Rechtsvorschriften eines Staates, die das Zusammenleben regeln (z. B. Arbeitsrecht, Familienrecht – Regeln für Arbeitgeber usw.).
Subjektives Recht	steht nur einer bestimmten Person (gegenüber anderen) zu. Beispiele: Eigentum (Taschenrechner gehört Benjamin → nur er bestimmt darüber); Erbrecht (nur der Erbe hat dieses Recht).

Merksatz: Objektives Recht = die Regeln insgesamt. Subjektives Recht = mein Recht als konkrete Person.

4. Völkerrecht und innerstaatliches Recht

Begriff	Bedeutung
Völkerrecht	Recht zwischen Staaten. Oft schwer durchsetzbar, weil niemand über den Staaten steht. UNO / internationale Organisationen vermitteln – Durchsetzungskraft aber begrenzt.
Innerstaatliches Recht	Normen innerhalb eines Staatsgebiets (z. B. Österreich). Damit beschäftigt man sich meist. Beispiel: ABGB (Zivilrecht in Österreich).

Merksatz: Im Alltag geht es vor allem um innerstaatliches Recht. Völkerrecht gilt zwischen Staaten und ist schwerer durchzusetzen.

5. Materielles und formelles Recht

Begriff	Bedeutung / Beispiel
Materielles Recht	der Inhalt der Rechtsnormen – was gilt. Beispiele: Wer ein Moped kauft, muss es bezahlen. Verträge sind verbindlich.
Formelles Recht	regelt, wie man materielles Recht durchsetzt. Beispiel: Der Käufer zahlt das Moped nicht → Wie läuft der Prozess ab, damit die Kaufpreisforderung durchgesetzt wird?

Merksatz: Materiell = WAS gilt. Formell = WIE man es durchsetzt.

6. Rechtssubjekt und Rechtsobjekt

Rechtssubjekt	Rechtsobjekt
Wer Rechte und Pflichten haben kann.	**Alles, was Gegenstand eines Rechts oder einer Pflicht sein kann – also im Prinzip alle Sachen.**
• alle Menschen (natürliche Personen) • juristische Personen: GmbH, AG, Gesellschaften, Vereine, Stiftungen, Körperschaften öffentlichen Rechts	Tiere sind keine Sachen mehr, werden aber wie Sachen behandelt. Sie haben daher keine Rechte und Pflichten (siehe Tierschutz unten).

Tierschutz: Tierschutzbestimmungen sind Ausnahmebestimmungen. Sie geben nicht den Tieren Rechte, sondern legen den Menschen Pflichten im Umgang mit Tieren auf (z. B. Tiere nicht quälen, für sie sorgen).

Merksatz: Rechtssubjekt = hat Rechte und Pflichten (Mensch, juristische Person). Rechtsobjekt = Gegenstand von Rechten und Pflichten (Sachen; Tiere werden wie Sachen behandelt).

Merksätze zum Mitnehmen

1. Öffentliches Recht: Staat – Privatperson, zwingend. Privatrecht: gleichrangige Personen, vieles durch Verträge gestaltbar.
2. Stufenbau: Verfassungsprinzipien → EU-Recht → Verfassungsgesetze (Bund/Land) → einfache Gesetze → Verordnungen → Bescheide/Urteile. Oben schlägt unten!
3. Objektiv = Regelwerk insgesamt; subjektiv = Recht einer bestimmten Person.
4. Völkerrecht = zwischen Staaten (schwer durchsetzbar); innerstaatlich = z. B. ABGB in Österreich.
5. Materiell = Inhalt (was gilt); formell = Durchsetzung (wie, z. B. Prozess).
6. Rechtssubjekte: Menschen und juristische Personen. Tiere werden wie Sachen behandelt – Tierschutz verpflichtet die Menschen.

Hinweis: Diese Zusammenfassung ist eine Hilfe zum Lernen, nicht die alleinige Prüfungsgrundlage.